

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2811/2538

นายปราโมทย์ ศรีนาราง

โจทก์

นางแกะ ด้วงนวม

จำเลย

นายปราโมทย์ ศรีนาราง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี หากในระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกา จำเลยและบริวารเข้าไปยุ่งเกี่ยวในที่ดินพิพาท อาจทำให้บ่อปลาของโจทก์และ ทรัพย์สินอื่นได้รับความเสียหายได้ และยากที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ โปรด อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 114) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 695ตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตาม แผนที่เอกสารหมาย จ.6 เฉพาะที่อยู่ในกรอบหมายสีเขียวห้ามจำเลยและบริวาร เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวของโจทก์อีกคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107,108)

คำสั่ง กรณีเป็นเรื่องขอคุ้มครองสิทธิของโจทก์ ซึ่งศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 วรรคท้าย จึงให้ส่งคำร้องนี้คืน ศาลชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งต่อไป

คำสั่ง กรณีเป็นเรื่องขอคุ้มครองสิทธิของโจทก์ ซึ่งศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 วรรคท้าย จึงให้ส่งคำร้องนี้คืน
ศาลชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งต่อไป

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อรุณ-อากาศ บำรุงชีพ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>